



سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

الإصدار الأول
2026



الشفافية



النزاهة



الاحترافية



info@atharq.org



+966 55 719 5594



منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

❖ مقدمة

تلتزم جمعية أثر القيم بتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في أعمالها، والمحافظة على أموالها ومواردها وسمعتها وحقوق أصحاب العلاقة، وذلك من خلال إتاحة وسيلة واضحة وآمنة للإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات أو الممارسات غير السليمة التي قد تقع في نطاق أعمال الجمعية.

وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الإبلاغ بحسن نية عن المخالفات الفعلية أو المحتملة، وضمان التعامل معها بسرية وعدالة، وحماية مقدم البلاغ من أي ضرر أو إجراء انتقامي بسبب بلاغ قدمه بحسن نية، مع مراعاة طبيعة الجمعية وحجم أعمالها ومواردها، ودون تحميلها إجراءات تفوق حاجتها الفعلية.

❖ المرجعية

تستند هذه السياسة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللائحة الأساسية للجمعية، وما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات ذات علاقة، وإلى اللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة لدى الجمعية.

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على:

١. أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
٢. الإدارة التنفيذية.
٣. الموظفين والمتعاقدين والمستشارين.
٤. المتطوعين.
٥. المستفيدين والمتبرعين والشركاء والموردين وأصحاب العلاقة، في حدود ما يتصل بأعمال الجمعية.
٦. أي شخص يعمل لصالح الجمعية أو يمثلها أو يطلع على أعمالها بحكم علاقة عمل أو تعاقد أو تطوع.

وتشمل هذه السياسة البلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية أو المالية أو السلوكية أو النظامية أو التشغيلية، ولا تحل محل الإجراءات المخصصة لحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متى كانت الواقعة داخلة في نطاقها.

مادة (١). التعريفات

الجمعية: جمعية أثر القيم.

المخالفة: كل فعل أو امتناع أو ممارسة تخالف الأنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الصلاحيات أو قواعد السلوك أو مقتضيات النزاهة، أو قد تلحق ضرراً بالجمعية أو أصحاب العلاقة.

البلاغ: المعلومات التي يقدمها شخص عن مخالفة فعلية أو محتملة أو خطر جدي يتعلق بأعمال الجمعية.

مقدم البلاغ: الشخص الذي يبلغ الجمعية عن مخالفة أو شبهة مخالفة بحسن نية.

حسن النية: أن يقدم البلاغ بناءً على اعتقاد صادق ومعقول بوجود مخالفة، ولو تبين لاحقاً عدم صحتها، ما لم يكن البلاغ كيدياً أو متعمد الكذب.

البلاغ الكيدي: البلاغ الذي يقدم بقصد الإضرار بالغير أو التشهير أو الانتقام أو تحقيق مصلحة شخصية، مع علم مقدمه بعدم صحته أو دون وجود أساس معقول له.

الجهة المختصة: الإدارة التنفيذية أو الجهة أو الشخص الذي يحدده صاحب الصلاحية لتلقي البلاغات أو مراجعتها أو متابعتها.

مادة (٢). المبادئ العامة

تلتزم الجمعية عند التعامل مع البلاغات بالمبادئ الآتية:

١. تشجيع الإبلاغ عن المخالفات بحسن نية.
٢. حماية مقدم البلاغ من أي إجراء انتقامي أو ضرر غير مشروع بسبب بلاغه.
٣. التعامل مع البلاغات بسرية وعدالة وموضوعية.
٤. عدم مطالبة مقدم البلاغ بإثبات المخالفة إثباتاً كاملاً، وكفي وجود معطيات معقولة.
٥. عدم قيام مقدم البلاغ بالتحقيق بنفسه أو مواجهة الطرف محل البلاغ.

٦. تمكين الطرف محل البلاغ من إيضاح موقفه متى اقتضت طبيعة البلاغ ذلك.
٧. اتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعة المخالفة وأثرها ومستوى خطورتها.
٨. عدم استخدام هذه السياسة للإساءة أو الكيد أو تصفية الخلافات الشخصية.

مادة (٣). المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها

تشمل المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر:

١. الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو الفساد المالي أو الإداري.
٢. إساءة استخدام أموال الجمعية أو أصولها أو ممتلكاتها أو صلاحياتها.
٣. التلاعب في السجلات أو التقارير أو المستندات أو البيانات المالية أو الإدارية.
٤. عدم الإفصاح عن تعارض مصالح مؤثر.
٥. مخالفة اللوائح والسياسات والصلاحيات المعتمدة.
٦. إفشاء معلومات سرية أو استخدام بيانات الجمعية أو أصحاب العلاقة بطريقة غير مشروعة.
٧. إساءة استخدام المنصب أو السلطة أو الصفة التمثيلية للجمعية.
٨. السلوك المهني أو الأخلاقي غير اللائق الذي يضر بالجمعية أو أصحاب العلاقة.
٩. التمييز أو الإساءة أو التحرش أو الإيذاء أو أي سلوك يخل ببيئة العمل أو التطوع.
١٠. إخفاء أو إتلاف وثائق أو مستندات أو عرقلة الوصول إليها.
١١. مخالفة إجراءات الصرف أو الشراء أو التعاقد أو قبول التبرعات أو تقديم الخدمات.
١٢. التستر على مخالفة جوهرية أو محاولة منع الإبلاغ عنها.
١٣. أي مخالفة أخرى ترى الجمعية أن لها أثراً مالياً أو إدارياً أو حوكمياً أو نظامياً أو سمعياً.

مادة (٤). ضمانات مقدم البلاغ

تلتزم الجمعية بحماية مقدم البلاغ حسن النية من أي ضرر أو إجراء انتقامي بسبب تقديمه البلاغ، ومن ذلك عدم جواز معاقبته أو تهديده أو الإساءة إليه أو تخفيض مرتبته أو إنهاء علاقته أو التأثير على حقوقه لمجرد تقديم البلاغ. وتحافظ الجمعية على سرية هوية مقدم البلاغ وبياناته، ولا تفصح عنها إلا بقدر ما تقتضيه معالجة البلاغ أو الأنظمة أو الجهات المختصة. ويجوز تقديم البلاغ دون الإفصاح عن الهوية، مع التنبيه إلى أن عدم توفر بيانات تواصل قد يحد من قدرة الجمعية على طلب إيضاحات أو إبلاغ مقدم البلاغ بما يلزم. ولا تمتد الحماية إلى البلاغات الكيدية أو البلاغات التي يثبت أنها قدمت بسوء نية أو بناءً على معلومات مختلقة عمدًا.

مادة (٥). التزامات مقدم البلاغ

يلتزم مقدم البلاغ بما يأتي:

١. تقديم البلاغ بحسن نية وبناءً على معطيات معقولة.
٢. تحري الدقة قدر الإمكان في وصف الواقعة.
٣. إرفاق ما يتوفر لديه من مستندات أو معلومات مؤيدة عند الإمكان.
٤. عدم نشر البلاغ أو تداوله خارج القنوات المناسبة داخل الجمعية، ما لم يكن ذلك وفق الأنظمة أو توجيه الجهات المختصة.
٥. عدم إجراء تحقيق شخصي أو مواجهة الطرف محل البلاغ.
٦. المحافظة على سرية المعلومات المرتبطة بالبلاغ.
٧. التعاون مع الجمعية عند الحاجة إلى إيضاحات إضافية.

مادة (٦). قنوات الإبلاغ

تحدد الجمعية القنوات المناسبة لاستقبال البلاغات بحسب إمكاناتها، ومن ذلك:

١. المدير التنفيذي أو من يفوضه.
 ٢. رئيس مجلس الإدارة، إذا كان البلاغ متعلقًا بالمدير التنفيذي أو من في حكمه.
 ٣. لجنة الحوكمة والامتثال، إن وجدت أو متى كلفها المجلس بذلك.
 ٤. البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية.
 ٥. أي قناة أخرى تعتمد عليها الجمعية لاستقبال البلاغات.
- ويجوز تقديم البلاغ شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا، على أن يوثق البلاغ بالقدر اللازم متى رأت الجمعية الحاجة إلى ذلك.

مادة (٧). البلاغات المتعلقة بالمدير التنفيذي أو أعضاء المجلس

إذا كان البلاغ متعلقًا بالمدير التنفيذي أو من له صلاحية مؤثرة في تلقي البلاغ أو معالجته، فيرفع البلاغ إلى رئيس مجلس الإدارة أو من يحدده المجلس.

وإذا كان البلاغ متعلقًا برئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، فيعرض على مجلس الإدارة أو من يحدده المجلس من الأعضاء غير ذوي العلاقة، مع عدم مشاركة من له علاقة بالبلاغ في مناقشته أو اتخاذ القرار بشأنه.

وتراعى في جميع الأحوال السرية، وعدم تمكين أي طرف له مصلحة مباشرة في البلاغ من التأثير في معالجته.

مادة (٨). إجراءات معالجة البلاغ

تتعامل الجمعية مع البلاغات بحسب طبيعتها وأثرها، ويجوز أن تشمل المعالجة واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١. استلام البلاغ وتوثيق بياناته الأساسية عند الحاجة.
٢. مراجعة أولية لتقدير جدية البلاغ واختصاص الجمعية به.
٣. طلب إيضاحات إضافية من مقدم البلاغ متى أمكن ذلك.

٤. حفظ البلاغ إذا تبين أنه غير واضح أو غير متعلق بأعمال الجمعية أو لا يقوم على معطيات معقولة.
 ٥. تكليف جهة أو شخص مناسب بمراجعة البلاغ، مع مراعاة الحياد وعدم تعارض المصالح.
 ٦. اتخاذ إجراء تصحيحي أو إداري متى تبين وجود مخالفة.
 ٧. الرفع لمجلس الإدارة أو صاحب الصلاحية إذا كان البلاغ جوهرياً أو ذا أثر مالي أو نظامي أو حوكمي.
 ٨. الرفع للجهات المختصة متى تطلبت الأنظمة ذلك أو ظهرت شبهة جسيمة تستدعي ذلك.
- وتتم معالجة البلاغ خلال مدة مناسبة بحسب طبيعته ومستوى خطورته وتوفر المعلومات، دون التزام بمدة موحدة لجميع البلاغات.

مادة (٩). البلاغات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إذا تضمن البلاغ مؤشرات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التعاملات المشبوهة، فيتعامل معه وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لدى الجمعية ذات العلاقة، وبوجه خاص سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدليل الإجرائي لتجنب تنبيه المتبرع أو المستفيد محل الاشتباه.

ويراعى في جميع الأحوال الالتزام بالسرية التامة، وعدم تنبيه الطرف محل الاشتباه، وعدم اتخاذ أي إجراء فردي قد يؤثر في سلامة معالجة البلاغ أو يكشف وجود اشتباه أو مراجعة متعلقة به.

ولا يجوز لمقدم البلاغ أو متلقيه التواصل مع الطرف محل الاشتباه أو مواجهته أو إشعاره بوجود بلاغ أو مراجعة متعلقة به، متى كان البلاغ داخلياً في نطاق الاشتباه المالي أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إلا وفق توجيه الجهة المختصة داخل الجمعية أو الجهات النظامية المختصة.

مادة (١٠). البلاغات الكيدية أو سينة النية

إذا تبين للجمعية أن البلاغ قدم بسوء نية أو بقصد الكيد أو التشهير أو الإضرار بالغير أو بناءً على معلومات مختلفة عمداً، فللجمعية اتخاذ الإجراء المناسب بحق مقدم البلاغ بحسب صفته وعلاقته بالجمعية.

ولا يعد البلاغ كيدياً بمجرد عدم ثبوت المخالفة، متى كان مقدم البلاغ قد تصرف بحسن نية وبناءً على معطيات معقولة.

مادة (١١). السرية وحماية المعلومات

تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ولا يطلع عليها إلا من تقتضي طبيعة عمله أو اختصاصه ذلك.

ويحظر تداول معلومات البلاغ أو نشرها أو استخدامها لغير غرض معالجته أو حماية حقوق الجمعية أو الالتزام بالأنظمة. وتطبق ذات السرية على بيانات مقدم البلاغ، والطرف محل البلاغ، والشهود، وأي مستندات أو معلومات مرتبطة بالبلاغ.

مادة (١٢). حفظ البلاغات والوثائق

تحفظ الجمعية ما يلزم من البلاغات والمستندات المرتبطة بها ورقياً أو إلكترونياً، بحسب طبيعة البلاغ وأثره، وبما يضمن السرية وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

ولا يلزم إنشاء سجل مستقل للبلاغات متى أمكن حفظها بطريقة منظمة وأمنة ضمن ملفات الحوكمة أو الرقابة أو الإدارة المختصة.

مادة (١٣). المسؤوليات

يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على تطبيق هذه السياسة في الحالات الجوهرية أو ذات الأثر الحوكمي أو النظامي. وتتولى الإدارة التنفيذية أو الجهة المختصة استقبال البلاغات ومراجعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ورفع ما يستدعي الرفع لصاحب الصلاحية.

ويلتزم جميع العاملين والمتطوعين ومن في حكمهم بالتعاون مع الجمعية في معالجة البلاغات، وعدم عرقلة المراجعة أو إخفاء المعلومات أو التأثير على الشهود أو مقدم البلاغ.

مادة (١٤). المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة عند الحاجة، أو عند صدور تحديثات نظامية أو تنظيمية ذات علاقة، أو عند ظهور حاجة عملية لتحسين آلية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، على أن تعتمد التحديثات الجوهرية من مجلس الإدارة.

نموذج إبلاغ عن مخالفة عند الحاجة

البيان	المعلومات
أولاً: بيانات مقدم البلاغ	
الاسم	
الصفة أو العلاقة بالجمعية	
رقم التواصل	
البريد الإلكتروني	
هل ترغب في عدم الإفصاح عن هويتك؟	نعم () لا ()
ثانياً: بيانات الطرف محل البلاغ إن وجدت	
الاسم	
الصفة أو العلاقة بالجمعية	
الإدارة أو الجهة ذات العلاقة	
وسيلة تواصل إن وجدت	
ثالثاً: وصف المخالفة	
نوع المخالفة	
تاريخ وقوع المخالفة أو العلم بها	 / / هـ
مكان وقوع المخالفة	
وصف مختصر للواقعة	
رابعاً: المعلومات أو المستندات المؤيدة	
هل توجد مستندات أو رسائل أو شهود أو معلومات مؤيدة؟	نعم () لا ()
يرجى ذكرها أو إرفاقها إن وجدت	
خامساً: هل تم الإبلاغ عنها سابقاً؟	
إن كانت الإجابة نعم، لمن تم الإبلاغ ومتى؟	



المملكة العربية السعودية
جمعية أثر القيم بمحافظة جدة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
الغير ربحي مسجلة برقم 1000843500

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

اعتمد مجلس إدارة جمعية أثر القيم هذه الوثيقة ضمن السياسات واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في القائمة المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، المنعقد بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٨ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦ م، بموجب قرار المجلس رقم (٤) المتخذ بالإجماع، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعاً معتمداً في نطاق موضوعها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات واللائحة الأساسية للجمعية.



info@atharq.org



966557195594



منطقة مكة المكرمة - جدة